

1521110-44.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... ganhava 100 reais por dia na atividade do tráfico.

No mesmo sentido, o PC Antônio Juvenal Pereira confirmou que, a caminho delegacia, acompanhado do parceiro Aldemir, um transeunte os informou sobre o trafico em andamento. Observaram o fato a partir de uma Igreja, de onde assistiram três indivíduos sentados em um banco de praça. No ato da abordagem dois deles fugiram. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521110-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521110-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2239013/2021 - 34º D.P. MORUMBI, 20001157 - 34º D.P. MORUMBI, 2157/21/338 - 34º D.P. MORUMBI, 2239013 - 34º D.P. MORUMBI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GERARDO DE SOUSA MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

GERARDO DE SOUSA MARQUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 14h20, Rua da Consolação, n. 100, na República, nesta Capital, trazia consigo, para fins de traficância, 18 porções de maconha, 6 porções de cocaína e 27 porções de crack, além da importância de R\$ 45,00, em dinheiro (fls. 56/58)

Recebida a denúncia (fls. 59 e 60), foi o réu citado (fls. 75). Apresentou resposta à acusação (fls. 78). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 11 e 12), laudo de constatação (fls. 20/23) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 102/104).

O réu calou em ambas as fases da persecução penal (fls. 07 e nesta audiência).

O policial civil Aldemir Holanda de Mendonca revelou que o local onde se deu a prisão do réu é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Na data do fato, transeuntes o avisaram sobre um traficante de drogas próximo a uma prisão. Assim, a 40 ou 50 metros do local, acompanhado, avistou o réu comercializando cocaína. Efetuiu a sua abordagem e, em seu poder, junto ao corpo, encontrou 18 porções de maconha, 6 de cocaína e 27 de crack, além de 45 reais em espécie. Quando entrevistado, o réu contou que ganhava 100 reais por dia na atividade do tráfico.

No mesmo sentido, o PC Antônio Juvenal Pereira confirmou que, a caminho delegacia, acompanhado do parceiro Aldemir, um transeunte os informou sobre o tráfico em andamento. Observaram o fato a partir de uma Igreja, de onde assistiram três indivíduos sentados em um banco de praça. No ato da abordagem dois deles fugiram. O réu foi detido e revistado. Junto a sua cintura, dentro de uma sacolinha, havia 51 porções de drogas, como maconha, crack e cocaína, além de 45 reais em espécie. Informalmente Gerardo confessou o tráfico. Disse que recebia 200 reais para vender drogas na praça.

A condenação é de rigor.

Os policiais civis Antonio e Aldemir narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter presenciado o acusado na prática do tráfico, entregando drogas a usuários e recebendo dinheiro em troca. Quando abordado, Gerardo tinha consigo, junto ao corpo, uma sacola com 51 porções de drogas variadas, dentre maconha, cocaína e crack, além de R\$ 45,00 em espécie, certamente produto das vendas realizadas. Quando entrevistado, ele admitiu o tráfico de drogas. Recebia dinheiro para comercializar os entorpecentes na praça onde foi preso.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A prova é, pois, suficiente à prolação do édito condenatório.

Passa-se à dosimetria das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Estabelece-se a pena-base no mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

É caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. O réu é primário e não tem antecedente criminal. Não há nos autos, além da própria conduta objeto desta ação penal, indicativo hábil a demonstrar que integrasse organização criminosa ou se dedicasse à prática de crimes. Destarte, considerando a pequena quantidade de drogas apreendidas, aplica-se a causa de redução em seu grau máximo, de 2/3, tornando definitivas as penas, na ausência de outras causas legais modificadoras, em 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos.

Destarte, consideradas as peculiaridades do caso, especialmente o "quantum" de pena e a primariedade, consoante, ademais, o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito), estabeleço o regime prisional aberto.

Por fim, presentes os requisitos legais, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e outros 10 dias-multa.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira da ré.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar GERARDO DE SOUSA MARQUES por infração ao artigo 33, "caput", c.c parágrafo 4º da Lei 11.343/2006 às penas de 1 ano, 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime prisional inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa.

Defere-se o direito de recorrer em liberdade ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2003, decreta-se a perda em favor da União dos valores apreendidos.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA